

1500057-22.2022.8.26.0632

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui
Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... da Comarca de Jales-SP) pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003). E, ao ser posto em liberdade em 13/09/2021, voltou a reincidir na prática do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (20/02/2022, p. 01). Tais dados demonstram que Jackson ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500057-22.2022.8.26.0632 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500057-22.2022.8.26.0632

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2048903/2022 - DIG -
Delegacia de Investigações Gerais de Jales, 671/2022 - 1º Distrito Policial de
Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON JUNIO DE SOUZA BROISLER

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

JACKSON JUNIO DE SOUZA BROISLER (filho de Jorge da Silva Broisler e Elisete Perpetua de Souza, nascido em 12/01/1995, natural de Jales - SP, RG 49725754) foi denunciado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 4h25min, na Avenida João Amadeu, altura do nº 2552, nesta cidade de Jales-SP, portava arma de fogo com numeração suprimida.

Recebeu-se a denúncia em 10 de março de 2022 (p. 115/116).

Citado (p. 134), o réu respondeu à acusação por intermédio de defensora constituída

(p. 140/142).

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - foram ouvidas duas testemunhas de acusação (Ronaldo Henrique dos Reis e Karina Moura de Souza Tagawa) e duas testemunhas de defesa (José Bortoleto Sobrinho e Alex Júnio Rocha). Por fim, interrogou-se o réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto à pena, pediu aplicação acima do mínimo legal, tendo-se em vista os maus antecedentes e a reprovabilidade da conduta do réu. Refutou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pugnou pela fixação do regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena, bem como a manutenção da prisão preventiva do réu.

Já a defesa, em alegações finais orais, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão. Ainda, entendeu cabível a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto para cumprimento de pena.

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03) está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01/02), pelo boletim de ocorrência (p. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (p. 15/16), pelo laudo pericial na arma de fogo e munições (p. 100/104), bem como pela prova oral.

A autoria delitiva é certa.

O réu Jackson, interrogado em juízo, admitiu o porte da arma de fogo. Veio à cidade de Jales-SP ficar com uma menina, chamada Gabriela. Descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Trabalhou naquele dia. Depois que saiu da casa da menina, encontrou o amigo Gustavo no "Carlão Lanches". Gustavo veio para Jales-SP também. Foram à praça comer lanche. Gustavo e outro rapaz estavam alterados. O rapaz começou a mostrar a arma e discutir. Tomou a arma da mão do rapaz. Não houve disparo de arma de fogo. Devolveria a arma ao proprietário no "Posto Pupim". Guardou a arma no bolso. Quando avistou a polícia começou a correr. Fugiu, porque tem antecedentes criminais. Portava a arma de fogo quando preso. A arma de fogo estava no bolso da calça. Tomou a arma da mão do rapaz para evitar uma situação pior. Gustavo responde a processo por direção perigosa, por isso, não o arrolou como testemunha. Não falou que a arma de fogo pertencia ao outro rapaz, porque não queria delatá-lo. Pediu uma oportunidade.

Ronaldo Henrique dos Reis, policial militar, participou da ocorrência envolvendo o réu. Receberam informações, via COPOM, sobre a ocorrência de briga no "lanche do Carlão". Chegando ao local, um dos rapazes correu ao ver a viatura. Saíram no encalço do indivíduo em quanto outra viatura abordou os rapazes que acompanhava o réu. Observou o momento em que o rapaz dispensou uma arma de fogo próximo ao canteiro da Catedral. Contiveram o réu, tendo localizado com ele a arma de fogo. Algumas pessoas estavam no "Carlão" no momento dos fatos. A briga noticiada havia se dispersado.

Karina Moura de Souza Tagawa, policial militar, disse que foram acionados, via COPOM, sobre a ocorrência de uma briga na praça, próximo ao "lanche do Carlão". Receberam a descrição das vestes do indivíduo que estaria portando arma de fogo. Não constatarem a briga no local, mas visualizaram um rapaz com as mesmas características daquele que estaria portando arma. Ao parar a viatura o réu empreendeu fuga. Um rapaz que o acompanhava foi revistado, mas nada de ilícito encontraram com ele. Seguiram no encalço do réu, sendo que, em frente à igreja da matriz, ele dispensou a arma de fogo. Abordaram-no em frente à livraria da igreja. Voltaram ao local em que a arma fora dispensada. O réu manteve-se em silêncio. Viu o momento em que o réu dispensou a arma de fogo. Tinha bastante gente comendo lanche no "Carlão" apesar de ser madrugada. Visualizaram o réu próximo à Avenida João Amadeu. Não havia informações de que Jackson participava da suposta briga na praça. Não sabe o que o réu faz.

Por sua vez, as testemunhas José Bortoleto Sobrinho e Alex Júnio Rocha em nada puderam contribuir ao desenrolar do processo, pois não presenciaram os fatos.

Como se nota o crime de posse ilegal de arma com numeração suprimida (artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03) está comprovado.

Isso porque, apesar de não ter admitido a propriedade do objeto, o réu confessou o porte do revólver municiado com seis cartuchos – fato corroborado pelo relato das testemunhas Ronaldo e Karina, que viram o momento que Jackson dispensou a arma de fogo durante a fuga.

Vale mencionar que para a caracterização do delito descrito no art. 16, 1º§, da Lei n. 10.826/03 é irrelevante se a arma possui ou não potencialidade lesiva, bem como o fato de estar desacompanhada de munição para sua utilização, pois se trata de delito de mera conduta e de perigo abstrato.

Contudo, no caso, realizou-se exame pericial, cujo laudo de p. 100/104, atestou que a arma (quesito 4) e as munições (quesito 5) apreendidas são aptas à realização de disparo.

Saliente-se que o trabalho técnico apontou, ainda, que “A numeração da arma estava suprimida” (quesito 3). Portanto, tendo-se em vista que não foi possível identificar a numeração da arma de fogo, está comprovada a circunstância para a caracterização da figura equiparada ao crime de posse ilegal de arma de uso restrito descrita no inciso IV, §1º, do art. 16 da Lei 10.826/03.

Assim, diante do conjunto probatório, não há dúvidas de que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu Jackson portou arma de fogo com numeração suprimida. Fato que se amolda ao tipo penal previsto no art. 16, “caput” c.c. §1º, IV da Lei 10.826/03.

Configurada a responsabilidade penal, passa-se à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes criminais, conforme se depreende da certidão de objeto e pé de p. 35/40. Além do mais, a culpabilidade de Jackson extrapola o que comumente se espera do crime de porte de arma de fogo, haja vista que portou arma de fogo em meio a aglomerado de pessoas que frequentavam o estabelecimento “Carlão Lanches”, situado na praça da cidade de Jales-SP, denotando maior censurabilidade ao comportamento do réu. Desse modo, inauguro a pena base acima do mínimo legal, fixando a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e pena de multa de 13 (treze) dias-multa (CP, 49, caput), no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput).

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem sopesadas. Todavia, reconhece-se a presença da circunstância atenuante oriunda da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) para reduzir a pena na fração de 1/6. Assim, fixa-se a pena intermediária privativa de liberdade em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena de multa de 10 (dez) dias-multa (CP, 49, caput), no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput).

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de diminuição e aumento de pena a serem reconhecidas, tornando definitivas as penas anteriormente aplicadas. Assevere-se que a pena privativa de liberdade deveria ser cumprida em regime inicial semiaberto, porque, apesar de a pena aplicada não ser superior a 04 (quatro) anos e o réu ser tecnicamente primário, as circunstâncias judiciais não são favoráveis.

Apesar de ter sido preso cautelarmente durante o transcurso do processo, é inviável a aplicação da detração prevista no §2º do art. 387 do CPP, levando-se em consideração que o cômputo do cumprimento provisório não teria impacto na fixação do regime de pena, pois o réu possui maus antecedentes e a pena definitiva inferior à quatro anos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque os antecedentes do réu indicam que a substituição é insuficiente (art. 44, III, do CP). Inviável a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, pois os antecedentes do réu não autorizam a concessão do benefício (CP, 77, II).

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno JACKSON JUNIO DE SOUZA BROISLER (filho de Jorge da Silva Broisler e Elisete Perpetua de Souza, nascido em 12/01/1995, natural de Jales - SP, RG 49725754) como incurso no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena de multa de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei n. 1060/50.

Não poderá o condenado recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que embasaram a decretação da prisão preventiva.

Cuidam os autos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, 313, I), cuja materialidade e autoria estão provadas (CPP, 312, parte final).

Constata-se pela certidão de objeto e pé de p. 39 que o réu Jackson ostenta condenação criminal em primeira instância (processo 1501408-36.2020.8.26.0297 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jales-SP) pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003). E, ao ser posto em liberdade em 13/09/2021, voltou a reincidir na prática do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (20/02/2022, p. 01). Tais dados demonstram que Jackson ostenta personalidade inclinada à criminalidade, por isso, a segregação de sua liberdade faz-se necessária para garantir a ordem pública.

Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão. Isso porque, na espécie, as medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou se afiguram inapropriadas ou se revelam insuficientes (CPP, 319, § 6º).

Assim, presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da prisão preventiva, e não se revelando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a conservação da segregação cautelar do condenado.

Oficie-se ao estabelecimento penal onde o acusado encontra-se preso para transferência para a unidade adequada (semiaberto). Expeça-se guia de execução provisória.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Consigne-se que já houve decisão determinando a destruição da arma e das munições apreendidas (p. 127)

Com o trânsito em julgado: expeça-se mandado de prisão; expeça-se guia de recolhimento para execução das penas (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e; por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA